

1529406-26.2019.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 13ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 23/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RONILDO OLIVEIRA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

RONILDO OLIVEIRA SANTOS (RG 472.862.21/SP) foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, porque no dia 08 de dezembro de 2019, por volta das 18:34 horas, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
13ª Vara Criminal
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1529406-26.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1529406-26.2019.8.26.0228
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RONILDO OLIVEIRA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

RONILDO OLIVEIRA SANTOS (RG 472.862.21/SP) foi denunciado como incurso no artigo

157, §2º, inciso II do Código Penal, porque no dia 08 de dezembro de 2019, por volta das 18:34 horas, na Avenida Doutor Arnaldo, nº 240, bairro Perdizes, nesta cidade e comarca, previamente ajustado e em colaboração mútua com outro indivíduo não identificado, teria subtraído em proveito comum, mediante violência e grave ameaça, uma camisa pertencente à vítima Vítor Villaça Borelli.

O acusado foi preso em flagrante delito (fls. 04/05). Após, em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 39/42). A denúncia foi recebida (fls. 79) e a resposta à acusação foi apresentada (fls. 98/99), havendo a manutenção do recebimento da denúncia (fls. 101).

Durante a primeira audiência de instrução, foi ouvida a vítima (fls. 107/108). Posteriormente foi concedida liberdade provisória (fls. 128/131), e o réu foi posto em liberdade (fls. 142/147).

Durante a primeira audiência em continuação, foi ouvida uma testemunha policial. Durante a audiência em continuação, foi ouvida a outra testemunha policial e, ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, reconhecendo, na primeira fase da dosimetria da pena, os maus antecedentes ou multirreincidência, e, na segunda fase, que seja reconhecida a reincidência específica, fixando-se o regime inicial fechado, sem substituição por restritiva de direitos.

A Defesa pleiteou a absolvição do réu e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de furto; a fixação da pena no mínimo legal; o reconhecimento da confissão parcial e compensação integral com reincidência; o reconhecimento da tentativa; a substituição nos termos do artigo 44, § 3º, caso haja a desclassificação, eis que não reincidente específico; a fixação de regime aberto ou semiaberto; e a concessão de recurso em liberdade, considerando que o acusado encontra-se solto por este processo.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada: auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 9/10), bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

A vítima Vítor Villaça Borelli, em sede policial, disse que estava transitando pela Avenida Doutor Arnaldo, próximo à Rua Minas Gerais, indo em direção ao ponto de ônibus, quando foi abordado por dois indivíduos, um homem e uma mulher. Então, o suspeito agarrou sua blusa e anunciou o assalto, exigindo a entrega da mesma e também de seus pertences; em seguida, o acusado virou para a mulher e pediu para entregar a faca. Relatou que se aproveitou dessa situação, virou de costas e retirou a blusa, saindo correndo. Informou que apenas ficou na posse do suspeito sua blusa da marca Abercrombie. Mais à frente, a vítima encontrou policiais militares e os alertou sobre todo o ocorrido; então, os policiais foram atrás do suspeito e conseguiram capturá-lo em frente a um restaurante, recuperando a blusa, porém a mulher não foi encontrada. Na sequência, todos foram conduzidos ao distrito policial, ocasião em que a vítima reconheceu com 100% de convicção o suspeito, identificado como Ronildo Oliveira Santos, como seu roubador.

Em Juízo, a vítima adicionou que estava próximo ao Hospital Emilio Ribas, quando um homem junto a uma mulher o abordou, segurou em seu braço e pediu uma faca para moça que estava com ele. Disse que, por estar com a blusa aberta, conseguiu retirá-la, se desvencilhou, largando a blusa, e correu. Asseverou que, logo em seguida, chegaram 5 (cinco) motos da ROCAM. Aduziu que o réu tinha ido embora, porém acabou retornando no outro lado da avenida, vestindo a blusa. A vítima informou que estava sozinha e o réu não tentou correr atrás dele após ele ter corrido. Informou que o réu foi preso a aproximadamente 15 a 30 metros do local dos fatos, mas no outro sentido da rua. Identificou o réu em Juízo.

As testemunhas policiais Iago Garbelini de Souza e Pedro Henrique Silva Alves, na delegacia, disseram que são policiais militares e no momento dos fatos estavam em patrulhamento ostensivo pelas imediações da Avenida Dr. Arnaldo quando foram alertados pela vítima que teria sido roubada fazia poucos instantes por dois indivíduos, um homem e uma mulher, os quais levaram apenas sua blusa, pois acabou por se desvencilhar deles e conseguido fugir. Aduziram que, após repassadas as

características físicas e vestuários, diligenciaram nas proximidades e encontraram o suspeito, identificado posteriormente como RONILDO OLIVEIRA SANTOS, vestindo a blusa da vítima, então deram voz de parada e procederam a revista pessoal, encontrando apenas a blusa da vítima na sua posse, sendo reconhecido prontamente, e a mulher não foi encontrada tampouco identificada. Relataram também que não foi encontrada faca na posse do sujeito e nem nas imediações.

Em juízo, o policial Pedro Henrique narrou que estava em patrulhamento na Av. Dr. Arnaldo, em condução de motocicleta, quando se deparou com a vítima dizendo que sua blusa tinha sido subtraída por 2 indivíduos havia pouco tempo. Informou que saíram em patrulhamento e abordou o réu, que ofereceu resistência, razão pela qual foi algemado. Disse que posteriormente a vítima reconheceu que a blusa utilizada pelo réu era sua. Aduziu que a abordagem foi bem próxima ao local. Falou que a vítima afirmou que foi ameaçada por uma faca e que eram 2 indivíduos, mas não lembra se era um casal, acredita que eram 2 homens. Asseverou que, quando viu o indivíduo, este estava sozinho e não estava com faca. Relatou que o réu apenas resistiu, e não deu nenhuma versão.

Em juízo, o policial Iago narrou que estava em patrulhamento quando a vítima veio dizendo que tinha sido roubada por dois indivíduos com uma faca, então, com dados da qualificação, conseguiram abordar o réu, que foi reconhecido pela vítima, inclusive a camisa que ele usava. Disse que o réu tentou resistir, mas foi detido. Afirmou que o réu estava vestido com a blusa subtraída. Falou que a outra pessoa não foi localizada, pois se separaram após o roubo, que não chegou nem a ver a outra pessoa, e a faca não estava com o réu. Esclareceu que o réu estava sozinho quando foi abordado. Respondeu que não se lembra quanto tempo, mas foi acionado poucos minutos depois.

O acusado, em seu interrogatório em fase policial, confessou os fatos pelos quais está sendo acusado; disse que roubou a blusa do rapaz e tentou pegar seus outros pertences, e que estava acompanhado de uma amiga, mas a mesma conseguiu fugir, sendo que ele foi abordado pela PM e trazido para a delegacia. Informou que já foi preso 04 (quatro) vezes por roubo e que é usuário de crack e bebida alcoólica, motivo pelo qual teria cometido o crime. Disse que é morador de rua e que não sofreu qualquer ameaça ou constrangimento por parte dos policiais.

Em juízo, o réu admitiu que chegou a puxar a blusa da vítima, mas não tinha ninguém com ele. Alegou que não falou nada para a vítima, que estava de costas, e a blusa estava no ombro da vítima, que não estava vestida com a vestimenta, então puxou e correu. Afirmou que chegou a usar a blusa. Contou que, duas quadras depois havia polícia, e a vítima falou para a acionou. Falou que estava com camisa e colocou a blusa sobre a sua camisa. Respondeu que fez isso, pois estava com problema em casa e usando droga, e naquele dia estava frio. Repetiu que estava sozinho.

Diante do contexto probatório formado no curso da instrução criminal, resta comprovada a conduta imputada ao réu.

Embora a vítima tenha dito que foi furtada e não roubada, ela própria informou que o réu a agarrou pelo braço, enquanto pedia a uma terceira pessoa a entrega de uma faca. O ofendido, claramente se sentindo ameaçado diante daquela situação, conseguiu se desvencilhar da blusa que usava, e correu do local. Assim, não há dúvida, diante da ameaça sofrida, que se trata de um roubo e não de um furto. A negativa do réu ao dizer que estava sozinho e que apenas puxou a blusa que se encontrava no ombro da vítima não encontra amparo nos demais elementos probatórios. Como é cediço, as palavras do ofendido não devem ser desqualificadas, principalmente em casos de crimes patrimoniais nos quais não se comprovou qualquer animosidade que desautorizasse o teor de suas declarações.

Nesse sentido, é clara a posição de que "o depoimento da vítima, quando se trata principalmente de crimes contra o patrimônio, é extremamente importante e válido, sendo que esta tem total interesse em localizar o verdadeiro culpado. Saliente-se que em crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo é o de que a palavra da vítima prepondera sobre as negativas dos acusados, sendo preciosa o bastante no identificar os autores do delito, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados se narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes." (TJSP, Apelação Criminal nº 990.08.074385-6, 5ª

Câmara de Direito Criminal, Relator Marcus Zanuzzi, julgado em: 04/12/2008). A autoria também restou devidamente comprovada, diante do reconhecimento da vítima e da fala dos policiais. Por fim, a própria confissão parcial do réu, que foi surpreendido em posse do bem subtraído, não obsta qualquer dúvida sobre a autoria do delito.

Outrossim, a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes é evidente, pois foram dois os indivíduos que concorreram para a consumação do crime, unindo esforços e agindo em conluio a fim de ensejar a consumação do delito. Nesse sentido: "Se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito, com mais razão vale para comprovar particularidades dele, como o concurso de agentes". (AC nº 990.09.219942-0 - Comarca de Serra Negra - 5ª Câmara Criminal - Rel: Des. Pinheiro Franco - j. Em 28.01.2010).

Por fim, fica afastada a figura do crime tentado, uma vez que o réu foi surpreendido somente em momento posterior à consumação do delito.

Assim, de rigor sua condenação nos termos da denúncia.

Passa-se à aplicação da pena.

Fixo a pena-base do crime de roubo no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa porque não há elementos que justifiquem seu aumento. Verifica-se que o réu possui três condenações, todas configurando a reincidência.

Na segunda fase, reconheço a reincidência específica, compensando-a com a confissão, ainda que parcial. Registre-se que, para fins de agravamento, o reconhecimento incidiu sobre o fenômeno da reincidência, e não sobre cada um dos fatos que geraram a reincidência.

Por força da majorante do concurso de agentes, nos termos do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, aumenta-se a pena em 1/3.

Sem outras causas de aumento e diminuição da pena, a pena definitiva será de 05 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa.

O réu deverá cumprir a pena em regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal lido a contrario sensu.

Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos por se tratar de crime cometido com grave ameaça e ser o réu reincidente específico.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR o réu RONILDO OLIVEIRA SANTOS (RG 472.862.21/SP) como incurso no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, devendo a pena privativa de liberdade ser cumprida nos termos do artigo 1º, inciso III e artigo 5º, inciso III, da Constituição Federal, cabendo ao Juízo das Execuções Criminais competente aplicar práticas restaurativas, caso existente grupo Gestor de Justiça Restaurativa na localidade em que o réu estiver cumprindo pena, nos termos da Resolução 225/2016, respeitados os princípios e regras contidos nesta.

O réu poderá recorrer em liberdade, pois não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva. Ademais, observa-se que o acusado respondeu ao processo em liberdade e nessa situação deverá permanecer.

P.I.C.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA